

1500103-71.2021.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2092718/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 11909449 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 68/21/410 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2092718 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINIKER DOS SANTOS DUTRA

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500103-71.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-71.2021.8.26.0300

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2092718/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 11909449 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 68/21/410 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2092718 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINIKER DOS SANTOS DUTRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

LINIKER DOS SANTOS DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, isto porque, segundo consta na denúncia, no dia 05 de janeiro de 2021, em horário incerto, na Rodovia Cândido Portinari, km 323, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiro, nas dependências de estabelecimento prisional, drogas consistentes em 100,680 (cem gramas e seiscentos e oitenta miligramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA", acondicionadas em 36 (trinta e seis) invólucros de plástico incolor vedados por fita adesiva de cor preta.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022, às fls. 134/135.

O réu foi devidamente citado (fls. 154) e apresentou defesa prévia às fls. 130/133.

Durante a instrução criminal, houve a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais Orais, a I. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal.

A Nobre Defesa, por sua vez, pleiteou pela desclassificação da conduta descrita na denúncia para o artigo 28, da Lei 11.343/06.

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou positiva pelo Boletim de Ocorrência nº 68/2021 às fls. 08/09; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 10; pelo Comunicado às fls. 14/16; pelo Laudo de Exame Toxicológico às fls. 17/19; pelas Imagens às fls. 57/58, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu, ao ser interrogado, em fase inquisitorial, respondeu que no dia 05/01/2021, durante sua saída temporária, deixaram em sua residência 36 (trinta e seis) porções de maconha, sendo 18 (dezoito) para uso próprio caso entrasse com elas na penitenciária, visto que é usuário de maconha. Não soube informar o nome do indivíduo que deixou a droga. Disse que no dia 16/01/21 ainda não havia conseguido expelir as porções, começou a se sentir mal e chamou o agente penitenciário, confessando todo o ocorrido. Sendo assim, foi levado ao hospital e por meio de cirurgia, foram retiradas as porções de seu estômago. Também não soube informar o nome de quem iria receber a droga dentro do estabelecimento prisional (fls. 27). Em juízo, o réu alterou a versão que havia apresentado anteriormente, afirmando que desde que havia sido transferido para o CPP havia passado a contrair dívidas por ser usuário de entorpecentes. Por tal razão, não estava mais autorizado a adquirir drogas, razão pela qual aproveitou-se do fato de sair do CPP em razão da saída temporária de final de ano e ingeriu toda a quantidade de maconha que foi encontrada com ele, para poder fazer uso quando retornasse até a próxima saída. Ao ser questionado por qual razão teria alterado seu depoimento, vez que diverso dos dois primeiros, justificou a mudança por medo dos outros presos, receosos de que soubessem que ele estava ingressando no CPP com drogas para seu uso.

A testemunha de acusação, agente penitenciário, Jeferson Barbosa da Costa, em fase extrajudicial, relatou que no dia dos fatos estava conduzindo os Comunicados de Evento 021 e 021/2021 complementar, em que relatam que Liniker é reeducando. Alegou que no dia 05/01/2021, o acusado retornou da saída temporária das festividades de fim de ano e, no dia 16/01/2021, por volta das 16h, procurou por um agente dizendo que estava com fortes dores abdominais e que havia engolido 20 (vinte) invólucros com maconha, por isso, foi encaminhado ao hospital. Declarou que no dia 17/01/2021, por volta das 20h, após a cirurgia, soube que foram retirados do corpo do acusado 36 (trinta e seis) invólucros contendo substância análoga à maconha (fls. 11). Em juízo, da mesma forma, afirmou que teria acompanhado o reeducando ao hospital porque aquele teria passado por uma cirurgia para a retirada de invólucros de drogas do corpo. Disse ainda, que a substância cheirava maconha.

A testemunha de acusação, agente penitenciário, Diego Henrique Almeida da Silva, em fase inquisitorial, informou que no dia dos fatos estava no setor da ala 02, onde o acusado encontrava-se, momento em que foi chamado por ele para atendimento médico. Declarou que ao questioná-lo, ele confessou que na saída temporária do final de ano ingeriu diversas cápsulas de maconha, entretanto, não conseguia expeli-las, razão pela qual estava sentindo muita dor. Alegou que isto ocorreu no dia 16/01/2021 e que o acusado havia retornado para a unidade no dia 05/01/21. Disse que informou seu superior Lucas Pegoraro, o qual encaminhou Liniker para o hospital. Salientou que não acompanhou mais o ocorrido a partir deste momento. Por fim, disse que o acusado não informou para quem seria entregue a droga (fls. 29). Em juízo, o agente Diego prestou a mesma versão já prestada ao afirmar que teria sido chamado pelo reeducando o qual alegava ter dor abdominais em razão de ter engolido porções de drogas. Assim, comunicou seu Superior e o reeducando foi encaminhado ao hospital.

A testemunha de defesa, Doralice Santos Nascimento, em juízo, genitora do denunciado, nada soube relatar a respeito dos fatos tratados na denúncia. Afirmou tão somente ser o réu usuário de drogas desde os 12 anos de idade e que na época em que esteve no CPP de Jardinópolis pagou por dívidas do filho contraídas no estabelecimento em razão da compra de drogas. Disse ainda ter sido o réu internado uma vez em clínica para viciados em entorpecentes.

O conjunto probatório é sólido e os depoimentos dos agentes penitenciários que atuaram no caso são ricos em detalhes, formando um conjunto coerente e harmônico. A prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva denunciada pelo Ministério Público.

O fato de serem as testemunhas, agentes penitenciários, por si só, não desabona seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminarem o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

O agente não está proibido de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo sua função. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade do ato realizado pelo agente, de sua alegação ser ratificada por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por ser este agente público que tem, no exercício de sua função, presunção juris tantum de que age correta e validamente.

De mais, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na

investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Outrossim, mesmo que os agentes não tenham visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleo “(...) trazer consigo (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente transporte o entorpecente – o que ficou sobejamente demonstrado nos autos –, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Sobre a comercialização de entorpecente, o entendimento majoritário: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNT – RT 727/478).

Nesse diapasão, o modo como se deu a apreensão dos entorpecentes, além da maneira como a droga estava acondicionada, a quantidade de entorpecente, e as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, evidenciam que o acusado estaria praticando a traficância nesta cidade.

Não paira dúvida, portanto, de que o réu trazia consigo droga, nas dependências de estabelecimento prisional, sendo certo que o entorpecente era para venda e obtenção de lucro fácil, estando à conduta subsumida na descrição típica do artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, afastando-se, portanto, a tese defensiva de desclassificação para a figura do artigo 28, da mencionada Lei.

Destarte, inexistentes causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingue a punibilidade, reconheço a ocorrência do referido delito.

III. Dosimetria da pena

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que há situações desfavoráveis ao acusado, uma vez que apresenta circunstância desabonadora no tocante a maus antecedentes, conforme F.A. às fls. 100/108, motivo pelo qual fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segundo momento, observo a presença da causa agravante estabelecida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, no que tange a reincidência, conforme demonstrado na Certidão às fls. 109/113, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, perfazendo-se em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, no entanto, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, razão pela qual elevo a pena em 1/6, tornando-a em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Por isso, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu, considerando-se a gravidade do delito praticado, o qual atenta contra a sociedade é, inicialmente, o regime fechado, conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/07.

Diante do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, é possível verificar que o acusado não faz jus à substituição, pois a pena restritiva de direitos não seria suficiente aos desideratos de prevenção e repressão do delito. O tráfico de entorpecentes é um cancro a ser extirpado do organismo social. Sabe-se, da experiência profissional, que grande parte dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa decorre do envolvimento dos seus autores com tóxicos. E é notório, ainda, que a desgraça tem acometido inúmeras famílias, por obra da mercancia dessas substâncias. A isto a Justiça precisa responder de forma efetiva, “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (artigo 59 do Código Penal).

Assim, vejo empecilho insuperável à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), assim como o direito a suspensão do processo previsto no artigo 77 do Código Penal.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado LINIKER DOS SANTOS DUTRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Expeça-se mandado de prisão.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 32, parágrafo 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA